



P U T U S A N

Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, telah memutus perkara Anak:

Nama : **AHMAD DANI;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/31 Januari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelinci, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mailili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 310 Pasal (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 4 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak AHMAD DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 310 Pasal (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Maros dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Wirajaya Makassar, dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DP 3337 VR, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ147349, Nomor Mesin E3R2E2564886, disita di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DP 4692 VN (EX Nomor Polisi DP 3337 VR), tahun pembuatan 2019 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ147349, Nomor Mesin E3R2E2564886, atas nama Rais Halimun, disita di TKP (Tempat Kejadian Perkara);Dikembalikan kepada Saksi Mariani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa TNKB, Nomor Rangka MH328D30CAJ299366, Nomor Mesin 28D-2299430, disita dari lelaki AHMAD DANI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui AHMAD DANI;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mailili Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 7 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak AHMAD DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun di Sentra Wirajaya Makassar dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Sentra Wirajaya Makassar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DP 3337 VR, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ147349, Nomor Mesin E3R2E2564886;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi DP 4692 VN (EX Nomor Polisi DP 3337 VR), tahun pembuatan 2019 Nomor Rangka MH3SE88H0KJ147349, Nomor Mesin E3R2E2564886, atas nama Rais Halimun;Dikembalikan kepada Saksi Mariani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tanpa TNKB, Nomor Rangka MH328D30CAJ299366, Nomor Mesin 28D-2299430;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui AHMAD DANI;
6. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 23 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 7 Juli 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mailili yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mailili pada tanggal 1 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 30 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mailili pada tanggal 1 Agustus 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan tidak memperhatikan asas proporsional. Oleh karena itu mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Anak dihadirkan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Umum Garuda, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang mengakibatkan korban Nur Amina meninggal dunia;
 - b. Bahwa awalnya Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang tidak memiliki nomor polisi dengan membonceng kakak dari Anak yang bernama Saksi Rian Parmana bergerak pada jalur jalan Selatan ke Utara, kemudian Anak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahrul Shafutra yang bergerak dari arah Utara ke Selatan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - c. Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai Anak akan berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahrul Shafutra, tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DP 3337 VR yang dikendarai oleh Nur Fadila sambil membonceng Nur Amina bergerak dengan kecepatan tinggi dan lampu sepeda motor yang menyala berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahrul Shafutra dengan cara masuk ke jalur jalan Selatan ke Utara (jalur jalan sepeda motor dari Anak), namun karena tidak ada memberikan sinyal ataupun kode sein (lampu) ketika akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahrul Shafutra, membuat Anak dan Nur Fadila serta Nur Amina sempat terkejut, sehingga sudah tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Anak dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DP



3337 VR yang dikendarai oleh Nur Fadila sambil membonceng Nur Amina;

- d. Bahwa akibat tabrakan tersebut, Nur Fadila dan Nur Amina langsung terlempar dari sepeda motor lalu menghantam jalan hingga tidak sadarkan diri;
- e. Bahwa pada saat kejadian, Nur Fadila dan Nur Amina tidak menggunakan helm sehingga bagian kepala dari Nur Fadila dan Nur Amina berdarah;
- f. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sahrul Shafutra bergerak dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/jam pada saat didahului oleh Nur Fadila dan Nur Amina, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak berkecepatan 60 sampai dengan 70 km/jam dengan keadaan lampu sepeda motor tidak menyala;
- g. Bahwa setelah kejadian, Anak, Nur Fadila dan Nur Amina sempat dilarikan ke rumah sakit;
- h. Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Nur Amina meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2025 sedangkan Nur Fadila meninggal dunia tanggal 3 Januari 2025;
- i. Bahwa Anak berasal dari keluarga yang tidak mampu dan orang tua Anak sudah bercerai sehingga keluarga Anak tidak mampu memberikan ganti kerugian kepada orang tua dari Nur Fadila dan Nur Amina;
- j. Bahwa Anak sudah tidak bersekolah sejak SD dan setiap hari harus pergi mencari/mengais besi agar dapat membeli makanan;
- k. Bahwa saat ini Anak tinggal bersama ibu dan kakak dari Anak, namun sejak Anak ditahan, ibu dan kakak dari Anak sudah tidak pernah mengunjungi Anak, terakhir ibu dan kakak dari Anak ada memberikan nasihat kepada Anak untuk sabar dan menerima hukuman saja;
- l. Bahwa saat kejadian, Anak berusia 17 tahun 11 bulan karena anak lahir pada tanggal 31 Januari 2007;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Anak terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 310 Pasal (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap dan segala keadaan yang terungkap dalam persidangan serta pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan kesalahan Anak sebab terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* juga disebabkan adanya kelalaian dari pihak korban;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sifat baik dan jahat Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd
Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
atas nama. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9285 K/Pid.Sus/2025